



EL PENSIONISSTE

Mtro. Cristian Ortega Barrera

PENSIONISSSTE

- Las pensiones de retiro se relacionan con el **cese o conclusión de la actividad profesional**.
- Implican el tránsito a la condición de **pensionado**.
- Tienen como finalidad garantizar un nivel de vida mediante **prestaciones económicas**.
- Constituyen una parte importante de los ingresos del pensionado, pero **no necesariamente la totalidad**.
- Dentro de los seguros de retiro se encuentran:
 - **Cesantía en edad avanzada**.
 - **Vejez**.

PENSIONISSSTE

- El sistema actual se basa en **cuentas individuales**.
- Se integran mediante aportaciones de:
 - Trabajador.
 - Patrón.
 - Estado.
- En la cuenta se depositan:
 - Cuotas.
 - Aportaciones.
 - Rendimientos que se generen.
- Todo trabajador tiene derecho a contar con una cuenta individual.
- La constitución de la cuenta también implica una **obligación**, ya que trabajador y patrón deben realizar las aportaciones correspondientes.
- Los recursos depositados **no pueden disponerse libremente**.

PENSIONISSSTE

- El sistema actual se basa en **cuentas individuales**.
- La cuenta individual del ISSSTE se integra por **seis subcuentas**:
 - **Retiro, cesantía y vejez.**
 - **Fondo de vivienda.**
 - **Aportaciones voluntarias.**
 - **Ahorro solidario.**
 - **Aportaciones complementarias de retiro.**
 - **Ahorro a largo plazo.**



PENSIONISSSTE

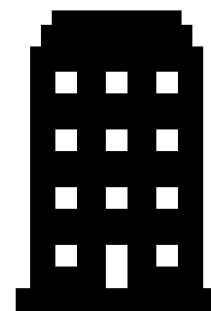
- La Ley de 2007 incorporó un capítulo denominado “**De las pensiones**”.
- Se respetaron los derechos de los **jubilados actuales**.
- También se reconocieron los periodos cotizados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.
- Durante los primeros seis meses de 2008, los trabajadores pudieron optar por:
 - Mantenerse en el **sistema de reparto**.
 - Incorporarse al sistema de **cuentas individuales** mediante bonos de pensión del ISSSTE.

SISTEMA DE REPARTO

- Corresponde al esquema previsto por la legislación anterior.
- El trabajador podía permanecer en el sistema de reparto.
- Al pensionarse debía sujetarse a modificaciones establecidas gradualmente.
- Entre las modificaciones está:
 - Incremento de requisitos para pensionarse.
 - Modificación gradual de las edades de jubilación.
 - Cambios en los requisitos para la pensión por cesantía en edad avanzada.
- El Gobierno Federal asumió la responsabilidad del pago y gastos de administración de las pensiones generadas bajo este esquema.

¿Qué es el PENSIONISSSTE?

- **PENSIONISSSTE:** Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado.
- Es el organismo encargado de administrar las pensiones de los trabajadores de los **Poderes de la Unión**.
- Es la **única AFORE pública**.
- Tiene a su cargo:
 - La administración de cuentas individuales.
 - La inversión de los recursos.
 - La administración de recursos acumulados provenientes del Sistema de Ahorro para el Retiro de la legislación anterior.

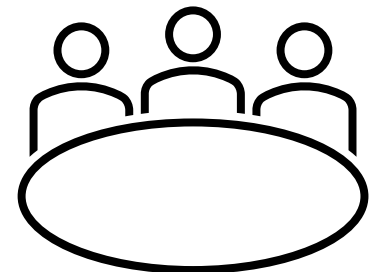


Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE

- El PENSIONISSSTE cuenta con una **Comisión Ejecutiva**.
- Está integrada por **18 miembros**.
- Entre sus atribuciones se encuentran:
 - Resolver sobre las operaciones de sus recursos.
 - Examinar y aprobar presupuestos.
 - Presentar planes de labores y financiamiento.
 - Revisar estados financieros.
 - Presentar informes de labores.
 - Elaborar presupuestos de administración, operación y vigilancia.
 - Establecer reglas para otorgar pensiones.

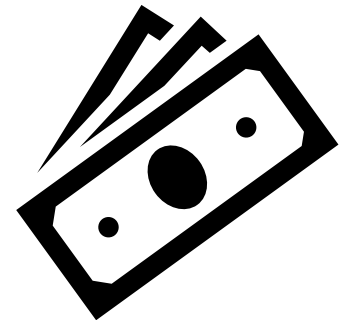
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE

- Director del ISSSTE.
- Vocal Ejecutivo del PENSIONISSSTE.
- **3 vocales** de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **2 representantes** designados por el Banco de México.
- **1 representante** de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- **1 representante** de la Secretaría de la Función Pública.
- **9 representantes** designados por las organizaciones de trabajadores.
- Total: **18 integrantes**



SUBCUENTAS

- Se depositan las cuotas y aportaciones de:
 - Trabajador.
 - Patrón.
 - Estado.
- Su finalidad es generar los recursos necesarios para acceder a una **pensión**.



Fondo de vivienda

- Destinado a canalizar recursos para obtener **financiamiento para vivienda**.
- Representa el **5% del salario base**.
- PENSIONISSSTE entrega estos recursos al **FOVISSSTE**.
- Participan recursos provenientes del trabajador, patrón y Estado.

Aportaciones voluntarias

- Son aportaciones adicionales.
- Pueden ser realizadas por el trabajador o patrón.
- Su finalidad es **incrementar el monto de la pensión**.

Ahorro solidario

- Aplica a afiliados del ISSSTE dentro del régimen obligatorio.
- El trabajador puede autorizar un descuento de hasta **2% de su salario**.
- Por cada peso ahorrado por el trabajador, la dependencia aporta una cantidad determinada por ley.
- El aporte puede llegar hasta **6% del salario**.
- La entidad aporta **\$3.25 por cada peso** ahorrado por el trabajador.

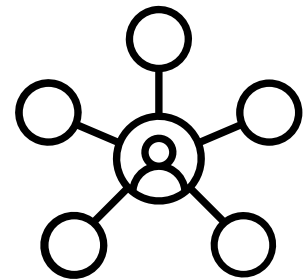
Aportaciones complementarias y ahorro a largo plazo

- **Aportaciones complementarias de retiro**
- Son recursos destinados a complementar el retiro.
- Pueden retirarse al pensionarse o al cumplir **60 años**.
- El retiro se realiza conforme al plazo establecido por cada SIEFORE.

- **Ahorro a largo plazo**
- Son aportaciones voluntarias.
- Su finalidad es **complementar la pensión**.

SISTEMA DE AFORES

- Bajo la Ley de 2007, los trabajadores del Estado pueden optar por que sus fondos sean administrados por:
 - Una **AFORE**.
 - **PENSIONISSSTE**.
- Las cotizaciones provenientes del IMSS y del ISSSTE pueden acumularse en un mismo fondo. Los montos permanecen **separados**.



POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

- Se genera cuando el trabajador se encuentra privado de empleo remunerado.
- Requisitos:
 - Tener **60 años**.
 - Haber cotizado durante **25 años en el ISSSTE**.
 - Equivalente a **1,300 semanas**.
- Además de la pensión:
 - El trabajador y sus beneficiarios tienen derecho al **seguro médico**.

POR VEJEZ

- Se otorga al trabajador que:
 - Ha cumplido **65 años**.
 - Ha cotizado durante **25 años**.
 - Equivalente a **1,300 semanas**.
- Adicionalmente:
 - El trabajador y sus beneficiarios tienen derecho al **seguro médico**.

Renta vitalicia

- El trabajador contrata una **aseguradora** por medio de su AFORE.
- La aseguradora paga una cantidad de manera **vitalicia**.
- A cambio, utiliza el saldo acumulado en la cuenta individual.
- Una vez elegida esta modalidad, ya no puede cambiarse a retiros programados.
- Debe contratarse un **seguro de supervivencia**.
- Este seguro permite proteger las pensiones de:
 - Viudez.
 - Orfandad.
- La renta vitalicia debe ser igual o mayor a la **pensión garantizada**.

Retiros programados

- Los recursos permanecen en la AFORE o en PENSIONISSSTE.
- El saldo acumulado se divide para entregar pagos periódicos.
- El trabajador recibe mensualmente una parte de sus recursos mientras exista saldo.
- Los montos deben ser iguales o superiores a la **pensión garantizada**.
- La cantidad recibida se actualiza anualmente.
- Puede cambiarse nuevamente a renta vitalicia cuando el excedente sea superior en **30% a la pensión mínima garantizada**.

Pensión garantizada

- Opera cuando el trabajador **no logra reunir las semanas mínimas de cotización**.
- El Gobierno absorbe el costo de la pensión.
- Primero se utilizan los recursos acumulados en la cuenta individual.
- Posteriormente intervienen los pagos del Estado.
- La pensión se suspende si el trabajador **reingresa a un empleo del régimen obligatorio**.
- A diferencia del IMSS, corresponde a **2 salarios mínimos**.

Pensión anticipada

- Es una posibilidad contemplada para el régimen del ISSSTE.
- Procede cuando los recursos de la cuenta individual son suficientes.
- El ahorro debe representar **30% por encima de la pensión garantizada**.
- Se otorga en forma de **renta vitalicia**.
- Debe cubrirse previamente el **seguro de supervivencia**.
- Los recursos restantes pueden retirarse en una o varias exhibiciones.

Negativa a la Pensión

- **Cuando no se reúnen las semanas requeridas**
- Puede ocurrir que el trabajador:
 - Tenga **60 o 65 años**.
 - Pero no reúna las **1,300 semanas cotizadas**.
- En ese supuesto, hay dos posibilidades:
 - Retirar los fondos en una sola exhibición.
 - Continuar cotizando hasta cumplir con el requisito.

ISSFAM (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS)

- El **ISSFAM** proporciona servicios a miembros de las Fuerzas Armadas.
- Atiende tanto a personal:
 - En activo.
 - Retirado.
- Entre sus prestaciones se encuentran:
 - Servicios de salud.
 - Vivienda.
 - Pensiones.
 - Prestaciones económicas.
- Su funcionamiento es distinto al del ISSSTE y el IMSS.



ISSFAM (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS)

- Haberes de retiro.
- Pensiones.
- Fondo de vivienda.
- Seguros.
- Servicios de salud.
- Servicios educativos, como becas.
- Prestaciones de bienestar social:
 - Servicios funerarios.
 - Descuentos.
 - Casas de retiro, entre otros.

HABERES DE RETIRO

- La **situación de retiro** se alcanza cuando el militar es separado del servicio por orden expresa del Estado.
- No necesariamente depende de alcanzar una determinada edad.
- Puede derivar de:
 - Incapacidad.
 - Solicitud voluntaria.
 - Años de servicio.
 - Edad límite según el grado.
 - Sentencia.
 - Orden superior.

HABERES DE RETIRO, COMPENSACIÓN Y PENSIÓN

- **Haber de retiro**

- Prestación económica **vitalicia**.
- Corresponde al militar en situación de retiro que cumple los requisitos legales.

- **Compensación**

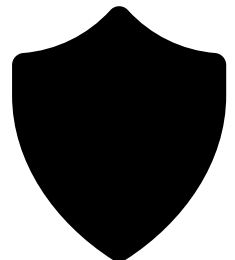
- Cantidad que se recibe **por una sola ocasión**.
- Procede cuando se tienen **5 años o más de servicio**, sin llegar a 20 años, en los casos previstos por la ley.

- **Pensión**

- Prestación económica **vitalicia**.
- Se entrega a los familiares en caso de fallecimiento del militar.

HABERES DE RETIRO, COMPENSACIÓN Y PENSIÓN

- Los haberes de retiro, compensaciones y pensiones se calculan conforme a:
 - Tabuladores autorizados por la **SHCP**.
 - Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Se consideran los valores vigentes al momento:
 - Del retiro.
 - Del fallecimiento.



Haber integrado

- El militar puede recibir prestaciones en especie y en dinero.
- Entre las prestaciones en especie se encuentra el **servicio médico**.
- Para determinadas prestaciones económicas puede considerarse el ascenso al **grado inmediato superior**.
- El haber integrado puede incluir:
 - Porcentaje correspondiente al grado.
 - 80% de dicho haber.
 - Primas.
 - Asignaciones recibidas al momento del retiro.
- Para militares con **30 o más años de servicio**, los porcentajes pueden incrementarse.

Haber de retiro

- El haber de retiro se incrementa cuando aumenta el salario del personal activo.
- Además, existe derecho al pago de:
 - Seguro colectivo de retiro.
 - Seguro de vida militar.
 - Devolución de fondos de ahorro o trabajo.
 - Fondos de vivienda.

Compensación y años de servicio

- Para acceder a pensión/haber de retiro se consideran edades de entre **50 y 65 años**, junto con las jerarquías correspondientes.
- La compensación puede ser:
 - Parte de un mínimo de **6 meses por 5 años de servicio**.
 - Puede llegar hasta **32 meses por 19 años de servicio**.

Fondos de trabajo, ahorro y vivienda

- En caso de retiro:
 - Los fondos de vivienda, ahorro o trabajo pueden recibirse en devolución cuando existe derecho a compensación.
- El militar puede optar por afiliarse al **seguro de vida potestativo**.
- En caso de fallecimiento del militar:
 - Puede otorgarse un haber para los beneficiarios.
 - Se toma como referencia el grado reconocido para efectos del retiro.
 - Se contempla el **80% de dicho haber**.
 - Se adicionan primas de perseverancia y asignaciones reconocidas en el haber de retiro.